



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sholikhin Alias Likok Bin Ginar
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 41/4 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bening RT 003 RW 001
Desa/Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sholikhin Alias Likok Bin Ginar ditangkap tanggal 11 Desember 2025;
Terdakwa Sholikhin Alias Likok Bin Ginar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026

Terdakwa Sholikhin Alias Likok Bin Ginar ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026

Terdakwa Sholikhin Alias Likok Bin Ginar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt tanggal 13 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt tanggal 13 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sholikhin alias Likok bin Ginar bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sholikhin alias Likok bin Ginar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SHOLIKHIN alias LIKOK bin GINAR pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2025 atau setidaknya pada bulan Desember 2025 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di halaman rumah sdr, Lamini yang beralamat Dusun Sukorejo Rt.01 Rw.05 Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan “melakukan penganiayaan” yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2025 sekitar pukul 12.30 Wib, berawal dari Terdakwa SHOLIKHIN alias LIKOK bin GINAR yang sedang mencari saksi korban Sulasmi binti Sakijan (alm), dengan maksud untuk meminta upah kerja sebagai tukang gergaji yang telah bekerja sama dengan suami saksi korban Sulasmi binti Sakijan (alm),

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi korban Sulasmi binti Sakijan (alm), Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban Sulasmi binti Sakijan (Alm), dan menyuruh anaknya untuk memanggil ibunya yang sedang membantu hajatan tetangganya, kemudian saksi korban Sulasmi binti Sakijan (alm) menitipkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada anaknya untuk diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima dan meminta anaknya untuk memanggil kembali saksi korban Sulasmi binti Sakijan (Alm), setibanya di depan halaman rumah sdri. Lamini yang beralamat di Dusun Sukorejo Rt.01 Rw.05 Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Sulasmi binti Sakijan (alm) dan saksi Atik Ratna Wati binti Sukatmaji, selanjutnya Terdakwa meminta bayarnya kembali, namun saksi korban menjelaskan bahwa hanya diberitahu oleh suaminya kalau kurang gajinya hanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu), mendengar pernyataan tersebut, Terdakwa tidak terima dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala saksi korban Sulasmi binti Sakijan (alm) beberapa kali yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban, hingga saksi korban Sulasmi binti Sakijan (alm) tersungkur ke tanah dan kepala saksi korban mengenai batu hingga berdarah, selanjutnya Terdakwa pergi kerumahnya meninggalkan saksi korban Sulasmi binti Sakijan (Alm).

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/153/409.11.27/2025, tanggal 11 Desember 2025 yang ditandatangani oleh dr. Yuniike Siwi Hastina selaku Dokter pada UPT Puskesmas Udanawu, telah melakukan pemeriksaan kepada Sulasmi dan dilakukan pemeriksaan pada intinya sebagai berikut :

Kepala :

- a. Rambut : agak ikal dengan panjang kurang lebih tiga puluh centimeter, berwarna hitam. Pada area ubun ubun belakang terdapat luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan cairan berwarna merah diatasnya.
- b. Dahi : terdapat memar di dahi kiri diatas alis ukuran tiga centimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pipi : terdapat luka lecet dangkal di pipi kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima sentimeter

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hidung, bibir dan dagu : sudut bibir sebelah kiri ada luka robek dengan diameter satu centimeter, terdapat cairan berwarna merah di atasnya.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan pada kepala area ubun-ubun belakang terdapat luka robek dengan ukuran Tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan cairan berwarna merah di atasnya, terdapat memar di dahi kiri di atas alis ukuran tiga centimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter, pada sudut bibir sebelah kiri ada luka robek dengan diameter satu centimeter terdapat cairan berwarna merah di atasnya. Luka-luka tersebut didapat karena kekerasan dengan benda tumpul

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sulasmi binti Sakijan (Alm) sempat mengalami pusing, dahi bengkak dan kepala bagian belakang mengalami robek hingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara lain yang sejenis maka tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak dapat dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif / Restorative Justice;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis maka tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak dapat dilakukan mekanisme Pengakuan Bersalah / PLEA BARGAIN;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulasmi binti Sakijan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 23 Desember 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Sukorejo RT.001 RW.002 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saks kenal dengan Terdakwa tetapi tidak adahubungan keluargasedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekejaan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja bersama BUDIONO (suami Saksi) sebagai tukang gergaji kayu;
- Bahwa Saksi mendapat pesan dari BUDIONO (suami Saksi) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai kekurangan pembayaran pembagian upah;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah SRIKIN dihampiri RAMADAN (anak Saksi) yang mengabarkan jika ada Terdakwa datang ke rumah dan mencari Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada RAMADAN (anak Saksi) untuk diserahkan kepada Terdakwa sesuai pesan dari BUDIONO (suami Saksi);
- Bahwa Saksi selang 10 (sepuluh) menit berikutnya melihat RAMADAN (sanak Saksi) datang kembali dan menyampaikan jika Terdakwa mencari Saksi sehingga kemudian Saksi dengan ditemani saksi Atik Ratna Wati binti Sukatmaji dan RAMADAN (anak Saksi) pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 12.30 WIB sesampainya di rumah Saksi melihat Terdakwa yang datang menghampiri Saksi yang tiba-tiba memukulkan kepalan tangan kanannya ke arah Saksi dan mengenai bagian dahi Saksi kemudian mendegar Terdakwa menanyakan kenapa uang yang diterima Terdakwa cuma sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa jika uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sesuai dengan yang dipesankan BUDIONO (suami Saksi) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika memang uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dirasa Terdakwa kurang maka Saksi bersedia menambahi jumlah uang;
- Bahwa Saksi kembali menerima beberapa kali pukulan tangan dari Terdakwa yang mengenai bagian kepala Saksi sehingga Saksi terhuyung dan jatuh dengan bagian kepala membentur sebuah batu yang mengakibatkan bagian kepala tersebut berdarah karena robek
- Bahwa Saksi mengalami bengkak pada dahi, memar pada pipi sebelah kiri, memar pada tangan kanan sebelah kiri, dan robek pada kepala bagian belakang ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Supiyan bin Sidik, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 10 Maret 1973, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Sukorejo RT.005 RW.001 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 1230 WIB bertempat di halaman rumah Saksi melihat ke arah halaman rumah saksi Sulasmi binti Sakijan di Dusun Sukorejo RT.001 RW.002 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ada Terdakwa sedang memukuli saksi Sulasmi binti Sakijan dengan mempergunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi datang mendekat dan meleraikan Terdakwa dengan saksi Sulasmi binti Sakijan kemudian Saksi melihat Terdakwa meninggalkan lokasi berjalan kaki ke arah timur;
- Bahwa Saksi melihat ada darah keluar dari kepala saksi Sulasmi binti Sakijan kemudian Saksi meminta tolong saksi Atik Ratna Wati binti Sukatmaji mengantar saksi Sulasmi binti Sakijan berobat ke Puskesmas Udanawu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

3. Atik Ratna Wati binti Sukatmaji, jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar tanggal 31 Desember 1981, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Sukorejo RT.005 RW.001 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 1230 WIB bertempat di halaman rumah saksi Sulasmi binti Sakijan di Dusun Sukorejo RT.001 RW.002 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar melihat saksi Sulasmi binti Sakijan dipukuli oleh Terdakwa dengan mempergunakan tangan kosong pada bagian kepala hingga saksi Sulasmi binti Sakijan terjatuh kebelakang dan kepala saksi Sulasmi binti Sakijan membentur batu;
- Bahwa Saksi melihat saksi Supiyan bin Sidik datang meleraikan kemudian melihat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi selanjutnya Saksi mengantarkan saksi Sulasmi binti Sakijan ke Puskesmas Udanawu untuk mengobati luka saksi Sulasmi binti Sakijan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sulasmi binti Sakijan karena Terdakwa bekerja membantu BUDIONO (suami saksi Sulasmi binti Sakijan) menggergaji kayu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 1230 WIB bertempat di halaman rumah saksi Sulasmi binti Sakijan di Dusun Sukorejo RT.001 RW.002 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar melihat RAMADAN (anak saksi Sulasmi binti Sakijan) kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Sulasmi binti Sakijan yang kemudian RAMADAN (anak saksi Sulasmi binti Sakijan) pergi mencari saksi Sulasmi binti Sakijan;
- Bahwa Terdakwa setelah beberapa saat kemudian melihat RAMADAN (anak saksi Sulasmi binti Sakijan) yang datang kembali dan menyodorkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang merasa jumlah uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud maka Terdakwa tidak mau menerima dan meminta RAMADAN (anak saksi Sulasmi binti Sakijan) memanggil saksi Sulasmi binti Sakijan pulang;
- Bahwa Terdakwa setelah beberapa saat melihat saksi Sulasmi binti Sakijan datang bersama RAMADAN (anak saksi Sulasmi binti Sakijan) dan saksi Atik Ratna Wati binti Sukatmaji datang kemudian Terdakwa mendekati saksi Sulasmi binti Sakijan selanjutnya memukulkan kepala tangan kanannya mengenai dahi saksi Sulasmi binti Sakijan;
- Bahwa Terdakwa menyakan kepada saksi Sulasmi binti Sakijan mengenai kekurangan pembagian upah menggergaji kayu selama 2 (dua) hari cuma sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berarti tenaga Terdakwa cuma dihargai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena merasa direndahkan kemudian memukul saksi Sulasmi binti Sakijan beberapa kali yang mengarah bagian kepala, hingga kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya setelah dilerai oleh saksi Supiyan bin Sidik;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Udanawu Kabupaten Bitar Nomor: 440/153/409.11.27/2025 tanggal 11 Desember 2025 diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan pada kepala area ubun-ubun belakang terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, dengan cairan berwarna merah diatasnya, terdapat memar di dahi kiri di atas alis ukuran tiga centimeter kali empat centimeter kali satu centimeter, pada sudut bibir sebelah kiri ada luka robek dengan diameter satu centimeter, terdapat cairan berwarna merah diatasnya. Luka-luka tersebut didapat karena kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana Jeans warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 1230 WIB bertempat di halaman rumah saksi Sulasmi binti Sakijan di Dusun Sukorejo RT.001 RW.002 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar memukul kepala saksi Sulasmi binti Sakijan yang mengenai bagian dahi dengan mempergunakan kepalan tangan kanan, kemudian melakukan beberapa pukulan ke arah bagian kepala saksi Sulasmi binti Sakijan dengan mempergunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memukul saksi Sulasmi binti Sakijan disebabkan emosi karena tenaganya selama 2 (dua) hari bekerja membantu BUDIONO (suami saksi Sulasmi binti Sakijan) menggergaji kayu Cuma dihargai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) jika Terdakwa menerima uang pemberian saksi Sulasmi binti Sakijan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan lokasi setelah dilelai saksi Supiyan bin Sidik;
- Bahwa Para Saksi melihat saksi Sulasmi binti Sakijan beberapa kali dipukuli oleh Terdakwa dengan mempergunakan tangan kosong ke arah bagian kepala sehingga saksi Sulasmi binti Sakijan jatuh kebelakang dan kepalanya membentur sebuah batu hingga berdarah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sulasmi binti Sakijan mengalami bengkok pada dahi, memar pada pipi sebelah kiri, memar pada tangan kanan sebelah kiri, dan robek pada kepala bagian belakang akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Udanawu Kabupaten Bitar Nomor: 440/153/409.11.27/2025 tanggal 11 Desember 2025 diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan pada kepala area ubun-ubun belakang terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, dengan cairan berwarna merah diatasnya, terdapat memar di dahi kiri di atas alis ukuran tiga centimeter kali empat centimeter kali satu centimeter, pada sudut bibir sebelah kiri ada luka robek dengan diameter satu centimeter, terdapat cairan berwarna merah diatasnya. Luka-luka tersebut didapat karena kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Usur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan penganiayaan";
3. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Sholikhin Alias Likok Bin Ginar yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona" sehingga jelaslah bahwa terdakwa Sholikhin Alias Likok Bin Ginar adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aniaya adalah suatu perbuatan baik secara fisik atau verbal yang mengakibatkan sakit atau luka atau derita pada orang yang dikenai baik pada fisik atau psikisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 1230 WIB bertempat di halaman rumah saksi Sulasmi binti Sakijan di Dusun Sukorejo RT.001 RW.002 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar memukul kepala saksi Sulasmi binti Sakijan yang mengenai bagian dahi dengan mempergunakan kepalan tangan kanan, kemudian melakukan beberapa pukulan ke arah bagian kepala saksi Sulasmi binti Sakijan dengan mempergunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri, fakta saksi Sulasmi binti Sakijan terjatuh kebelakang kemudian kepalanya membentur batu akibat pukulan dari Terdakwa, dihubungkan dengan fakta saksi Sulasmi binti Sakijan mengalami bengkak pada dahi, memar pada pipi sebelah kiri, memar pada tangan kanan sebelah kiri, dan robek pada kepala serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Udanawu Kabupaten Bitar Nomor: 440/153/409.11.27/2025 tanggal 11 Desember 2025 Majelis Hakim menilai luka dan memar yang dialami oleh saksi Sulasmi binti Sakijan sebagai derita yang diakibatkan oleh pukulan-pukulan dari kepalan tangan Terdakwa sehingga unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bentuk dari “dengan sengaja” yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud, yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, yang timbul jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu, yaitu mempunyai kesengajaan untuk mencapai tujuan tetapi dia insyaf untuk mencapai tujuannya tersebut menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta Terdakwa melakukan perbuatannya memukuli saksi Sulasmi binti Sakijan disebabkan emosi karena tenaganya selama 2 (dua) hari bekerja membantu BUDIONO (suami saksi Sulasmi binti Sakijan) menggergaji kayu Cuma dihargai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) jika Terdakwa menerima uang pemberian saksi Sulasmi binti Sakijan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Sulasmi binti Sakijan dilandasi oleh emosi karena tenaganya selama 2 (dua) hari bekerja membantu BUDIONO (suami saksi Sulasmi binti Sakijan) menggergaji kayu Cuma dihargai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) jika Terdakwa menerima uang pemberian saksi Sulasmi binti Sakijan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga aniaya tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk melampiaskan emosinya supaya saksi Sulasmi binti Sakijan mau mengembalikan harga diri Terdakwa dengan mau menghargai tenaga Terdakwa secara memberikan upah yang lebih tinggi sesuai dengan pengharapan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



adalah memang ditujukan oleh Terdakwa sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud telah terpenuhi karena adanya hubungan antara niatan dan perbuatan Terdakwa sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan memperhatikan nota pembelaan Terdakwa supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri mengenai lamanya pemidanaan yang akan langsung ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda maka akan dikenakan salah satu pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara lain yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan derita bagi saksi Sulasmi binti Sakijan ;

Keadaan yang meringankan:

- dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus-terang dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna coklat;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada waktu melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk dihancurkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sholikhin Alias Likok Bin Ginar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sholikhin Alias Likok Bin Ginar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna coklat;Disita untuk dirusak;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.